

Nr. 174 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an mehrere Reichsminister und oberste Reichsbehörden. 25. November 1937*R 43 II/143a, Bl. 21–22 Umdruck¹**Beginn:**Beginn:**Betrifft: Zuständigkeit für das Wasserrecht.*

Die Abkehr von der individualistisch-mechanistischen Betrachtungsweise des 19. Jahrhunderts im Zuge der nationalsozialistischen Revolution hat auch auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft zur Forderung einer grundlegenden Neuorientierung – im Sinne einer naturnahen Wasservorratswirtschaft – geführt. In einem viel beachteten Aufsatz, den der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen, Dr. Todt, durch ein persönliches Vorwort ausgezeichnet hat, hat Alwin Seifert² im September- und Oktoberheft 1936 der Zeitschrift „Deutsche Technik“ (Mitteilungsblatt des „Amtes für Technik“ der NSDAP) die Gefahren einer „Versteppung Deutschlands“ dargelegt und über den Mangel einer einheitlichen verantwortungsbewußten Führung des Wasserhaushalts des Reiches Klage geführt³.

Ohne mir diese Ausführungen, die, wie mir bekannt ist, auch vielfachen Widerspruch ausgelöst haben⁴, in allen Einzelheiten zu eigen machen zu wollen, halte ich doch manche der Grundgedanken des Aufsatzes, die übrigens auch schon von namhaften wissenschaftlichen Vertretern des Wasserbaus, wie z. B. von Professor Franzius⁵ herausgestellt wurden, für beachtlich. Auch der Stellvertreter des Führers teilt die Auffassung, daß das Wasserrecht von größter Bedeutung sei, und daß ihm daher ein besonderes Augenmerk zugewendet werden müsse.

Ich bin der Meinung, daß aus der zentralen Bedeutung der Wasserwirtschaft, die jetzt wieder erkannt wird, auch die notwendigen organisatorischen Folgerungen für die Behandlung des Wasserrechts gezogen werden müssen. Als beteiligt anzusehen sind fast alle großen Verwaltungen des

¹ Ausfertigungen gingen an REM, RWiM, RVM, RForstMstr., RKrM und GIStr., Abschriften an alle übrigen Reichsressorts sowie StdF, BVJP, PrFM und StSRk; überliefert auch in R 3001/10192, Bl. 275f.; MA, RW 19/482, unfol. Nicht bedacht wurde RM Kerrl in seiner Eigenschaft als Leiter der RfR, der deswegen den RIM am 7. 12. 1937 noch förmlich um seine Beteiligung ersuchte; R 43 II/ 143a, Bl. 20.

² Alwin Seifert (1890–1972): Garten- und Landschaftsarchitekt, seit 1932 Dozent an der TH München, ab 1934 zugleich „Reichslandschaftsanwalt“ für den Bau der Reichsautobahnen (SCHÜTZ/GRUBER Mythos Reichsautobahn, S. 124ff.), 1954 o. Prof. für Landschaftspflege und -gestaltung, Straßen- und Wasserbau an der TH München.

³ „Die Versteppung Deutschlands“, in: DT. TECHNIK 4. Jg. 1936, S. 423–427, 490–492. Vgl. auch Seiferts Vortrag über „Naturnahe Wasserwirtschaft“ vom 22. 1. 1938; Druck: DT. LANDESKULTUR-ZEITUNG 7. Jg. 1938, H. 3 S. 93–105. Exemplar in R 43 II/262b, Bl. 74–80.

⁴ Im Febr.-Heft der DT. TECHNIK 6. Jg. 1938, das ganz der Wasserwirtschaft gewidmet war, beendete Todt die Diskussion mit einer „abschließenden Stellungnahme“ (S. 72–74), die ausklang mit dem Appell zur Bündelung aller Einzelinteressen im Wasser- und Kulturbau, um ohne Schädigung nachfolg. Generationen „die Naturkräfte im Interesse der wirtschaftlichen Freiheit des deutschen Volkes zu nutzen“. Auszug: R 43 II/262b, Bl. 85v. Die einzelnen Beiträge erschienen im März 1938 als Sonderveröffentlichung der DT. TECHNIK u. d. T. „Die Versteppung Deutschlands“.

⁵ Otto Franzius (1877–1936): o. Prof. für Grund- und Wasserbau an der TH Hannover. Hauptwerk: Der Verkehrswasserbau, 1927. Gemeint sein könnte aber auch der Breslauer Oderstrombaudirektor Georg Franzius, der 1934/35 in zwei Denkschriften, ausgehend von der Feststellung eines gravierenden Wassermangels in weiten Teilen Dtl. mit der Folge unzureichender Ernteerträge, die planmäßige Neuordnung der ges. Wasserwirtschaft unter einer ORBeh. „Reichswasserwirtschaft“ angeregt hatte. Die Denkschriften gingen am 30. 1. 1936 auch der Rk zu, welche sie dem RIM zur Weitergabe an REM und RVM übersandte. Der REM hatte am 4. 5. 1936 die angeregte Zentralisierung prinzipiell begrüßt, aber (unausgesprochen) nur unter seiner Leitung, der RIM wollte Franzius' Vorschläge „bei einer weiteren Reform der Reichsverwaltung“ prüfen. R 43 II/262b, Bl. 48–55 (Schriftwechsel); R 43 II/363 (Denkschriften).

November 1937

Reiches: Außer dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, der z. Zt. die Federführung innehat, und mir sind es der Reichsverkehrsminister (bezüglich der Wasserstraßen), der Reichswirtschaftsminister (wegen der Elektrizitätswirtschaft und der gewerblichen Anlagen), der Reichsforstmeister (wegen des Naturschutzes) und nicht zuletzt der Reichskriegsminister (Landesverteidigungsanlagen!). Naturgemäß kann keine der beteiligten Sonderverwaltungen die allseitige Betrachtungsweise haben, um die hier zwangsläufig auftretenden Interessengegensätze auszugleichen.

Dem Wasser kommt seit je eine umfassende Bedeutung für die Gesamtheit sowohl wie für den einzelnen zu. Es spielt sicherlich eine hoch bedeutsame Rolle für die Ernährungswirtschaft, seine Bedeutung erschöpft sich darin aber bei weitem nicht. Die Trink- und Nutzwasserversorgung unserer Bevölkerung, besonders auch der großen Städte, ist ein Problem, dem gerade auch im Hinblick auf den Kriegsfall (Feuerlöschwesen) erhöhte Bedeutung zukommt. Ferner gibt es in Deutschland mehr als 35 000 zum Teil sehr umfangreiche Wassertriebwerke. Auf dem Gebiet der Elektrizitätswirtschaft harren noch große Aufgaben ihrer Lösung. Ein weiterer Ausbau von Wasserkraften ist notwendig, um die Wirtschaft allmählich mit billigerem Strom zu versorgen und damit den immer empfindlicher werdenden Mangel an Arbeitskräften, insbesondere in der Landwirtschaft, in gewissem Umfange ausgleichen zu können. Die im Ausbau begriffenen Wasserstraßen sollen den infolge der Wirtschaftsbelebung gesteigerten Güterverkehr aufnehmen, insbesondere auch die im Süden des Reiches gewonnene Urproduktion an die Hüttenwerke des Westens heranführen. Bei der immer noch zunehmenden Verwendung und folgeweisen Verknappung des Werkstoffes Holz wird ferner auf die Forstwirtschaft erhöhte Rücksicht zu nehmen sein. Wenn darüber hinaus die Erkenntnis wieder im Vordringen ist, daß jede willkürliche Veränderung eines Wasserlaufs mittelbar oder unmittelbar tiefgreifenden Einfluß hat auf Klima und Grundwasserspiegel, Bodenbewachung, Fischbestand, Nebel- und Taubildung, Insekten, das Entstehen von Hochwasser im Unterlauf der Flüsse und vieles andere, so ergibt sich m. E. zwingend die Notwendigkeit einer übergeordneten, einheitlichen Planung und eines unvoreingenommenen Interessenausgleichs, bei dem übrigens auch ideelle Interessen, wie die einer Erhaltung der deutschen Landschaft, keineswegs vernachlässigt werden dürfen.

Ich halte den Zeitpunkt für gekommen, daß diese Einheit der Führung in meiner Hand hergestellt wird. Die federführende Behandlung der Angelegenheiten der Reichswasserstraßenverwaltung wird allerdings wegen ihrer engen Verbindung mit der übrigen Verkehrswirtschaft nach wie vor beim Reichsverkehrsminister zu verbleiben haben. Auch soll selbstverständlich die Zuständigkeit des Reichsernährungsministers für den Kulturbau, die Zuständigkeit des Reichswirtschaftsministers für die Elektrizitätswirtschaft und die gewerblichen Anlagen und die des Reichsforstmeisters für den Naturschutz erhalten bleiben. Ich habe bisher Beteiligungsansprüche nur dann geltend machen können, wenn Organisations- und Verfahrensfragen, oder polizeiliche, politische, hygienische und sanitäre Fragen im Spiele waren. Ich halte darüber hinaus mein Ressort für die gegebene Stelle, um den angemessenen Ausgleich der verschiedenen, vielfach einander widerstreitenden Fachinteressen federführend durchzusetzen.

Für eine baldige Stellungnahme zu meinem Vorschlag wäre ich im Hinblick auf die im Gang befindlichen Vorarbeiten für ein Reichswassergesetz⁶ besonders dankbar⁷.

Frick

⁶ Vgl. Dok. Nrr. 19 Anm. 3, 205 Anm. 6.

⁷ Stellung zu der Forderung des RIM, und zwar eine strikt ablehnende, bezog einstweilen nur der REM: Dok. Nr. 205.

Zitierhinweis

Nr. 174 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an mehrere Reichsminister und oberste Reichsbehörden. 25. November 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d174>